

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 472/2542 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ็มซีซี จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการ คาร์

เซ็นเตอร์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 213, มาตรา 487, มาตรา 821

จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยทั้งสองประกอบ
กิจการขายรถยนต์ โดยจำเลยที่ 2 มีชื่อเป็นเจ้าของในทะเบียน และเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาท โจทก์ซื้อรถยนต์พิพาทจากจำเลยที่ 1 แล้วโจทก์ได้ส่งมอบ
รถยนต์ให้แก่ลูกค้าของโจทก์ไป แม้ตามสัญญาซื้อขายและส่งมอบรถยนต์คันพิพาท
ระหว่างจำเลยทั้งสองมีเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ของจำเลยที่ 2 จะโอนเป็นของ
จำเลยที่ 1 ผู้ซื้อต่อเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ชำระราคา
ให้จำเลยที่ 2 แม้แต่เพียงบางส่วนและจำเลยที่ 2 ผู้ขายก็มิได้กำหนดราคารถยนต์ที่
ขายหรือตกลงกันในสัญญาว่า ให้กำหนดกันด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 487 และได้กำหนดระยะเวลาให้จำเลยที่ 1 ชำระ
ราคารถยนต์ดังกล่าวไว้ด้วยยอมเห็นได้ว่าสัญญาซื้อขายและส่งมอบรถยนต์ระหว่าง
จำเลยทั้งสองไม่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายกันตามปกติ การที่จำเลยที่ 2 ส่งมอบ
รถยนต์พิพาทให้อยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 ซึ่งประกอบกิจการขายรถยนต์
เช่นเดียวกับจำเลยที่ 2 ในประการที่เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 จะนำรถยนต์ดังกล่าวไป

ขายแก่บุคคลทั่ว ๆ ไปไปพฤติการณ์เช่นนี้ถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อ และยอมให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนทำการออกนอกหน้าเป็นตัวการว่าเป็นเจ้าของ หรือผู้มีสิทธิขายรถยนต์พิพาทแล้ว เมื่อโจทก์ซื้อรถยนต์พิพาทมาโดยสุจริต จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาซื้อขายและต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถยนต์ พิพาทพร้อมมอบสมุดจดทะเบียนให้แก่โจทก์ หากจำเลยที่ 2 ไม่ดำเนินการศาลยอม พิพากษาให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2 ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2536 โจทก์ซื้อรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ จากจำเลยที่ 1 จำนวน 2 คัน คันละ 258,000 บาทโจทก์ชำระราคารถยนต์ให้แก่ จำเลยที่ 1 แล้ว แต่จำเลยที่ 1 ไม่ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และมอบสมุด จดทะเบียนให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นตัวการของจำเลยที่ 1 โดยยอมให้จำเลยที่ 1 ทำการออกนอกหน้าเป็นตัวการ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ รถยนต์ทั้งสองคัน พร้อมมอบสมุดจดทะเบียนให้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ ดำเนินการให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้อง และบังคับให้โจทก์ส่ง มอบรถยนต์สองคันคืนจำเลยที่ 2 หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาคันละ 285,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้ง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาททั้งสองคันพร้อมมอบสมุดจดทะเบียนให้แก่โจทก์ ถ้าไม่สามารถกระทำได้ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองประกอบกิจการขายรถยนต์ จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทตามฟ้องทั้งสองคัน เมื่อวันที่ 15 และ 20 ตุลาคม 2536 บริษัทนั้นทติษฐ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทคาร์โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 โจทก์จึงซื้อรถยนต์พิพาททั้งสองคันจากจำเลยที่ 1 ในราคาคันละ 258,000 บาทตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ.9 และ จ.10 โจทก์ได้ส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้าของโจทก์ไปแล้ว ต่อมาโจทก์ติดต่อให้จำเลยที่ 1 จัดการโอนทะเบียนให้ จำเลยที่ 1 ไม่ยอมโอน

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวการยอมให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนทำการออกนอกหน้าเป็นตัวการในการขายรถยนต์พิพาทอันเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนางสาวสมจิตร มารัตนชัย หัวหน้าแผนกปฏิบัติการสินเชื่อของโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า โจทก์ซื้อรถยนต์พิพาททั้งสองคันจากจำเลยที่ 1 และมอบให้ลูกค้าโจทก์รับไปแล้วแต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมจัดการโอนทะเบียนให้ ต่อมาพยานทราบว่าชุดจดทะเบียนรถอยู่ที่จำเลยที่

2 จำเลยที่ 1 เป็นเพียงตัวแทนของจำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 2 มีนายประวุฒิ พิพิธ
สุขสันต์ กรรมการของจำเลยที่ 2 เป็นพยานเบิกความว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยเชิด
จำเลยที่ 1 หรือมอบให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จำเลยที่ 1 ซึ่งรถยนต์
พิพาททั้งสองคันไปจากจำเลยที่ 2 ตามสัญญาซื้อขายและส่งมอบรถยนต์เอกสาร
หมายเลข 3 และ 4 โดยสัญญามีเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์จะโอนเป็นของจำเลยที่ 1 ผู้
ซื้อต่อเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วแต่จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ชำระราคาให้จำเลยที่ 2 เห็น
ว่า ตามสัญญาซื้อขายและส่งมอบรถยนต์เอกสารหมายเลข 3 และ 4 จำเลยที่ 1 ผู้
ซื้อยังมิได้ชำระราคารถยนต์ที่ซื้อแม้แต่เพียงบางส่วน แต่จำเลยที่ 2 ผู้ขายก็ได้
กำหนดราคารถยนต์ที่ขายหรือตกลงกันในสัญญาว่า ให้กำหนดกันด้วยวิธีอย่างใด
อย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 487 และได้กำหนดระยะ
เวลาชำระราคารถยนต์ดังกล่าวไว้ด้วยกรณีนี้เห็นได้ว่า สัญญาระหว่างจำเลยทั้งสอง
ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายกันตามปกติ ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 ส่งมอบ
รถยนต์พิพาททั้งสองคันให้อยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 ซึ่งประกอบกิจการ
ขายรถยนต์เช่นเดียวกันในประการที่เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 จะนำรถยนต์ดังกล่าวไป
ขายแก่บุคคลทั่ว ๆ ไปโดยจำเลยที่ 1 ยังมิได้ชำระราคารถยนต์ดังกล่าว ทั้งมิได้
กำหนดราคาหรือระยะเวลาชำระราคาไว้ และต่อมาโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ซื้อ
รถยนต์ดังกล่าวไปจากจำเลยที่ 1 พฤติการณ์เช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการที่
ไม่เปิดเผยชื่อและยอมให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนทำการออกนอกหน้าเป็นตัวการ
ว่าเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิขายรถยนต์พิพาททั้งสองคันแล้ว เมื่อโจทก์ซื้อรถยนต์
พิพาททั้งสองคันมาโดยสุจริต จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาททั้งสอง
คันพร้อมมอบสมุดจดทะเบียนให้แก่โจทก์หากจำเลยที่ 2 ไม่ดำเนินการให้ถือคำ
พิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วุฒินันท์ สุขสว่าง-ระพินทร บรรจงศิลป-วิรัช ลัมวิชัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ